CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Registro: 2021.0000820379

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2147863-91.2021.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes WLANDER PERON BARBI e JUREMA FERREIRA BARBI, é agravada MARILSA DE LUCENA RODRIGUES (NÃO CITADO).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO (Presidente) E FLAVIO ABRAMOVICI.

São Paulo, 5 de outubro de 2021.

GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

22ª Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravo de Instrumento n. 2147863-91.2021.8.26.0000
Agravantes: Wlander Peron Barbi e outra
Agravada: Marilsa de Lucena Rodrigues

Voto n. 23.229

LOCAÇÃO. Imóvel comercial. Despejo por falta de pagamento e cobrança. Liminar para desocupação. Inaplicabilidade da vedação prevista no art. 9º da Lei 14.010/20, da cautela sugerida na Recomendação 90/21 do CNJ ou da suspensão determinada pelo STF na ADPF 828-DF. Requisitos legais atendidos, na forma do art. 59, § 1º, IX, da Lei 8.245/91. Garantia exaurida. Liminar concedida, condicionando-se a sua execução ao depósito da caução exigida pela lei. Decisão reformada. Recurso provido.

Vistos.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 69/71 dos autos n. **1005541-32.2021.8.26.0011**, proferida pelo juiz da 22ª Vara Cível do Foro Central da Capital, Mario Chiuvite Júnior, que, em demanda de despejo por falta de pagamento, indeferiu pedido dos autores pela concessão de liminar para desocupação com fundamento no artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991.

Segundo os agravantes, autores, a decisão deve ser reformada, em síntese, porque **"o contrato locatício já não se encontra garantido por nenhuma das modalidades**

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

previstas no art. 37, da Lei n. 8.245/91, há muito tempo", bem como porque **"os agravantes farão o depósito judicial de uma caução no valor de 03 (três) aluguéis, para que a liminar seja deferida"**.

Recurso tempestivo e preparado (fls. 56/57), foi processado sem tutela provisória (fls. 59/60) e não foi respondido (cf. certidão de fls. 77).

Distribuído o processo na forma da Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.

Esse é o relatório.

Tratando-se de agravo de instrumento contra decisão envolvendo despejo liminar, forma específica de tutela provisória, naturalmente prolatada à base de cognição sumária, a questão deve ficar circunscrita ao preenchimento dos respectivos pressupostos legais. Não se pode proceder a um exame aprofundado das teses suscitadas pelas partes sob pena tanto de pré-julgamento do mérito quanto de supressão de instância.

Estabelecida essa indispensável premissa e atento aos limites impostos pelo efeito devolutivo do recurso, bem como orientado pelo princípio dispositivo, atenho-me às irresignações nele especificamente deduzidas e digo que ele deve ser provido.

Em primeiro lugar, no contexto atual, necessário averiguar se, por força das medidas excepcionais de combate à pandemia da COVID-19, há algum óbice à concessão da liminar pleiteada.

Na espécie, os agravantes locaram à agravada imóvel de padrão **normal**, para uso exclusivamente

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

comercial (cláusula sétima – fls. 33 dos autos de origem), mediante aluguel mensal inicial de **R$ 4.500,00** (cláusula terceira – fls. 32 dos autos de origem). Diante do inadimplemento da agravada, ajuizaram em **27-05-2021** demanda de despejo por falta de pagamento e cobrança, requerendo a concessão de liminar para desocupação, expressamente, com fundamento no artigo 59, § 1º, inciso **IX**, da Lei n. 8.245/1991.

Nesses termos, verifico que o caso concreto não se enquadra **(a)** na vedação prevista no artigo 9º da Lei n. 14.010/2020, que vigeu apenas até **30-10-2020**[1]; **(b)** na hipótese de cautela sugerida na Recomendação n. 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça, restrita a conflitos que versem sobre **"desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais"** e envolvam **"pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica"**[2]; nem **(c)** na suspensão cautelar determinada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828-DF, vigente de **03-06-2021** a **03-12-2021** mas limitada a **"casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável"**[3].

Em segundo lugar, ausente qualquer óbice,

---

[1] **"Art. 9º Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020".**

[2] **"Art. 1º Recomendar aos órgãos do Poder Judiciário que, enquanto perdurar a situação de pandemia de Covid-19, avaliem com especial cautela o deferimento de tutela de urgência que tenha por objeto desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, sobretudo nas hipóteses que envolverem pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica.**
Parágrafo único. A avaliação a que se refere o caput poderá considerar, dentre outros aspectos, o grau de acesso da população afetada às vacinas ou a tratamentos disponíveis para o enfrentamento da Covid-19".

[3] Item 54: **"Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar postulada, para suspender a possibilidade de concessão de liminar de despejo nas hipóteses previstas no art. 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei nº 8.425/1991, nos casos de de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável. Tendo em vista a necessidade de conferir maior segurança jurídica e facilitar a execução da medida cautelar, fixo o prazo de suspensão por seis meses a contar da presente decisão, sendo possível cogitar sua extensão caso a situação de crise sanitária perdure"** (STF, MC-ADPF n. 828-DF, decisão de 03-06-2021, rel. Min. Roberto Barroso).

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

necessário analisar se os requisitos legais necessários à concessão da liminar pretendida estão ou não preenchidos.

Como é largamente sabido, artigo 59 da Lei n. 8.245/1991 é expresso, claro e inequívoco:

> **Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.**
>
> **§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:**
>
> **I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9º, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento;**
>
> **II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia;**
>
> **III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato;**
>
> **IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no**

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

imóvel pessoas não autorizadas por lei;

V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário.

VI – o disposto no inciso IV do art. 9º, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las;

VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato;

VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

§ 2º Qualquer que seja o fundamento da ação dar-se-á ciência do pedido aos sublocatários, que poderão intervir no processo como assistentes.

§ 3º No caso do inciso IX do § 1º deste

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62.

Como facilmente se vê, **"a lei sob exame prevê, às expressas, que as ações de despejo terão o rito comum, ordinário, mas, apesar disso, comportarão a concessão de liminar, sem audiência do locatário, para que este deixe o imóvel locado em 15 dias, desde que o autor preste caução igual ao valor de três meses de aluguel"**. Ademais, **"apesar de a previsão legal limitar a audiência prévia para a hipótese de rescisão do contrato de trabalho do empregado (inciso II), a verdade é que também nas outras situações em que se admite a concessão de liminar pode ser realizada essa audiência, seja a requerimento do autor ou por determinação do juiz, sempre que haja necessidade de o demandante justificar os fatos alegados na petição inicial"** (Gildo dos Santos, "Locação e despejo: comentários à lei 8.245-91", 7ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2011, p. 422/423).

Vale lembrar, a caução exigida pela lei nada mais é do que uma **contracautela** estabelecida em favor do locatário. Como tal, ela só poderá ser executada na hipótese de, **cumprida a liminar** (mediante desocupação voluntária ou despejo coercitivo), ao final o pedido de despejo não prosperar por qualquer motivo.

Com efeito, **"aqui a caução é legal e de cunho processual. Desempenha um papel específico no processo, qual seja, acautelar o direito do réu quanto a possível prejuízo. [...] Executada a medida liminar, servirá o depósito para ressarcimento dos danos do demandado em caso de insucesso da**

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

demanda. **[...] Essa caução, no caso de reforma da decisão que concedeu a liminar, servirá de indenização mínima de perdas e danos, podendo reclamar o réu complementação em ação própria"** [grifei] (Sílvio de Salvo Venosa, "Lei do inquilinato comentada: doutrina e prática", 12ª edição, São Paulo, Editora Atlas, 2013, p. 292).

Exatamente por isso, a caução exigida pela lei não é um requisito para a **concessão** da liminar propriamente dita, mas sim para o seu **cumprimento**. De um lado, é ilógico exigir que o locador preste caução sem que saiba, antes, se a medida pleiteada será ou não deferida; de outro, basta que se exija a caução como condição para a execução da liminar para que o locatário fique protegido, exatamente como quer a lei.

Pois bem.

Nos estreitos limites da cognição aqui autorizada, sumária e não exauriente, verifico que, no caso concreto, esses requisitos foram sim preenchidos.

De fato, **(i)** trata-se de demanda de despejo fundada na falta de pagamento (artigos 9º, inciso III e 62 da Lei n. 8.245/1991) e **(ii)** o contrato está atualmente desprovido de garantia, pois a caução em dinheiro originalmente prestada (artigo 38, § 2º, da Lei n. 8.245/1991), limitada a três meses de aluguel (**R$ 13.500,00** – cf. cláusula décima terceira a fls. 34 dos autos de origem), foi superada pelo valor atual do débito locatício (**R$ 107.607,18** – cf. planilha de fls. 58 dos autos de origem).

Explico.

De um lado, não é ônus do credor provar o inadimplemento, fato negativo, mas sim do devedor provar o adimplemento, fato positivo. Não poderia o credor provar o não-pagamento, pois tal prova é negativa e, portanto, logicamente

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

impossível. Seja como for, inadmissível olvidar que, em se tratando de responsabilidade civil contratual, incide a regra do artigo 397 do Código Civil. E como a obrigação em questão era positiva (pagar), líquida (valor determinado) e tinha termo (prazo certo) para adimplemento, a constituição do devedor em mora se submete ao regime da mora 'ex re' do 'caput'. Vale dizer, o só fato do inadimplemento constitui o devedor em mora (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, "Código Civil comentado", 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, p. 452).

De outro, como se sabe, o exaurimento da garantia prestada na modalidade de caução em dinheiro, que se tornou insuficiente frente ao débito locatício acumulado, basta para autorizar o despejo liminar na forma do artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991, segundo sólida corrente jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

> **"Agravo de instrumento. Locação de imóvel residencial. Ação de despejo por falta de pagamento. Liminar de desocupação. Requisitos. Presença. Locadora beneficiária da gratuidade de justiça. Circunstância que não autoriza a dispensa da caução. Extinta a garantia, eis que o valor da dívida ultrapassa a quantia caucionada, estão presentes os requisitos para a concessão da liminar de desocupação. Cumprimento da liminar que, todavia, deve ser precedido da prestação de caução, imposição legal (Lei nº 8.245/91, art. 59, § 1º) que não pode ser dispensada, ainda que a locadora seja beneficiária da gratuidade de justiça, admitindo-se a oferta de imóvel a ela pertencente. Recurso parcialmente provido"** (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2205592-75.2021.8.26.0000, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 17-09-2021, rel. Des. Cesar Lacerda).

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

> **"LOCAÇÃO – Bem imóvel – Agravo de instrumento -Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – – Indeferimento – Reforma – Necessidade - Contrato desprovido de garantia suficiente, prevista no artigo 37 da Lei nº 8.245/91, nos termos do inciso IX do § 1º do artigo 59 da mesma lei, em razão de o valor do débito superar o valor da caução ofertada – Precedentes – Recurso provido"** (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2199948-54.2021.8.26.0000, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 17-09-2021, rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira).

> **"Agravo de Instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c/c pedido de cobrança. Indeferimento da liminar. Insurgência. Garantia locatícia prestada na modalidade caução que se tornou insuficiente porque superada pelo valor do débito. Cumprimento dos requisitos do art. 59, § 1º, IX, da Lei de Locação. Débito anterior ao início da pandemia do coronavírus (covid-19). Ausência de impedimentos à concessão da liminar. Agravo provido com observação"** (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2174129-52.2020.8.26.0000, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 31-08-2020, rel. Des. Morais Pucci).

À vista dessas considerações, é de rigor deferir a liminar para desocupação do imóvel locado em **15 dias**, **condicionando-se** a sua execução ao depósito de caução equivalente a **3 (três)** meses de aluguel (artigo 59, § 1º, da Lei n. 8.245/1991). Dentro desse prazo, a resolução do contrato poderá ser evitada e a liminar, elidida, mediante depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no artigo 62, inciso II, da Lei n. 8.245/1991 (artigo 59, § 3º, da Lei n. 8.245/1991). Findo esse prazo sem desocupação voluntária, contado

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

da data da intimação/citação, deverá ser expedido mandado de despejo coercitivo (artigo 65 da Lei n. 8.245/1991).

Posto isso, **dou provimento** ao recurso, nos moldes indicados alhures.

GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Registro: 2022.0000299184

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1005712-32.2021.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante NEILANO RODRIGUES SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARIA CRISTINA SAVOI DE ALMEIDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER (Presidente sem voto), LIDIA CONCEIÇÃO E PEDRO BACCARAT.

São Paulo, 25 de abril de 2022.

MILTON CARVALHO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Voto nº 31655.

Apelação n° 1005712-32.2021.8.26.0320.

Comarcar: Limeira.

Apelante: Neilano Rodrigues Souza.

Apelado: Maria Cristina Savoi de Almeida.

Juiz prolator da sentença: Ricardo Truite Alvez

LOCAÇÃO. Pedido de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Infração contratual consistente na ausência de garantia. Muito embora tenha sido tempestiva a indicação feita pelo locatário, não restou comprovada a idoneidade da garantia. Réu que teve oportunidade para fazê-lo, mas quedou-se inerte. Infração contratual comprovada. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido na parte conhecida.

Trata-se de pedidos de despejo por falta de pagamento, cumulado com cobrança, julgados parcialmente procedentes pela respeitável sentença de fls. 78/81, para decretar a rescisão do contrato de locação e determinar a desocupação do imóvel em 30 dias. Ao réu foram carreados os ônus da sucumbência e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. Em sequência, foi deferida a gratuidade requerida pelo réu (fls. 137).

Inconformado, ***apela o réu***, sustentando, em síntese, que faz jus à gratuidade da justiça, tendo em vista não possuir condições de custear o processo sem prejuízo da subsistência sua e de sua família. Aduz que não foi demonstrada a inidoneidade da nova garantia tempestivamente oferecida após a antiga fiadora notificar a exoneração da fiança; que não houve descumprimento contratual a justificar a ordem de despejo; que realizou investimentos no imóvel para a instalação de sua empresa; que a cláusula 17ª do contrato não foi descumprida. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender a ordem de despejo e a reforma da sentença, a

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

fim de que seja afastada a rescisão contratual ante a indicação tempestiva de nova garantia (fls. 98/110).

O pedido liminar foi apreciado em Pedido de Efeito Suspensivo nº 2214953-19.2021.8.26.0000, o qual foi rejeitado (fls. 127/133). O agravo interno foi desprovido (fls. 174/193).

Houve resposta (fls. 140/147).

É o que importa ser relatado.

Na parte conhecida, o recurso não comporta provimento.

O apelante impugna o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado em contestação (fls. 34/36). Ocorre que, ao contrário do que alega, a benesse lhe foi deferida (fls. 137), com efeitos desde o pedido, pelo que não há interesse em recorrer quanto a essa matéria. O recurso, portanto, não é de ser conhecido nessa parte.

Narra a inicial que as partes celebraram contrato de locação comercial em 07 de fevereiro de 2020, tendo o réu se comprometido a pagar aluguel mensal de R$2.000,00. Os encargos de mora previstos foram multa de 10% em caso de atraso, multa compensatória, juros de mora de 1% ao mês e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa. Aduziu a autora que o réu descumpriu o contrato ao não substituir a garantia, visto que a fiadora NOX FIANÇA LTDA. exonerou-se por notificação em 16 de abril de 2021, diante da inadimplência do réu. Requereu, pois, a concessão do despejo e a cobrança do aluguem em atraso, vencido em 07/05/2021.

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

A caução foi depositada pela autora (fls. 31/33). Concomitante, o réu adentrou nos autos, alegando que indicou novos garantidores para suprir a falta de fiança contratual (fls. 34/36). Também depositou o valor de R$2.000,00, que seria referente ao aluguel de junho/2021 (fls. 59).

A autora não admitiu a emenda contratual, tendo em vista que não foram prestadas quaisquer informações sobre os novos fiadores, restando presente a infração contratual (fls. 68/69).

Constou da sentença que *No caso dos autos, a ação de despejo movida tem como causa o atraso no pagamento dos alugueres e a falta de garantia ao contrato de locação por conta da renúncia do fiador, sendo exigível, para a desocupação forçada do imóvel, a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 9º da Lei de Locação, quais sejam, falta de pagamento do aluguel e demais encargos e da prática de infração contratual. Muito embora, dentro do prazo legal que lhe foi assinalado, o requerido purgou a mora, depositando em juízo todos os aluguéis e acessórios em atraso, acrescidos dos encargos legais, com pagamento aceito pela credora, deixou a parte requerida de apresentar nova garantia idônea, já que os novos fiadores indicados às fls. 35 e 51/56 não foram aceitos pela autora (fls. 63/64). Nesses termos, induvidosa, na hipótese, a presença de infração contratual. Com o pedido de exoneração formulado pelo fiador NOX FIANÇA (fls. 17/19 e 20/21), competia à parte locatária apresentar nova garantia idônea, o que não foi observado (...).* (fls. 80).

Inconformado, apelou o réu, requerendo a continuidade do contrato de locação.

Em que pesem os argumentos deduzidos no recurso, a sentença não merece reparos.

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Diferente do alegado, não houve a presunção da inidoneidade dos novos fiadores apresentados pelo apelante. Pelo contrário, a conclusão decorreu da inércia do próprio em apresentar a escritura e comprovante de renda solicitados pela autora.

Com efeito, conforme constou na decisão de fls. 123/124, que decidiu sobre embargos declaratórios de fls. 83/84, *a sentença reconheceu a ocorrência de infração contratual, consistente na falta de apresentação de nova garantia idônea, já que houve pedido de exoneração formulado pelo fiador NOX FIANÇA (fls. 17/19 e 20/21) e os novos fiadores indicados às fls. 35 e 51/56 não foram aceitos pela autora (fls. 63/64).*

Sobre a garantia, dispôs o contrato firmado entre as partes:

> *CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA (...) O LOCATÁRIO declara expressamente, ainda, que está ciente que em caso de exoneração da NOX FIANÇA LTDA. da condição de FIADORA, caberá a ele promover no prazo máximo de 30 (trinta) dias a substituição da garantia prestada, sob pena de infração contratual e ajuizamentos da competente ação de despejo.* (fls. 12).

Não se olvida da apresentação de nova garantia no prazo estipulado em contrato. Porém, a idoneidade dos fiadores não foi demonstrada pelo apelante.

De fato, o réu ofereceu, em substituição da garantia, termo de fiança prestada por Jarbas do Carmo e Tania Regina Estevam (fls. 51/53). Ocorre que, a fim de comprovar que os fiadores teriam capital suficiente para assegurar o cumprimento da obrigação (fls. 64), a autora solicitou que o locatário trouxesse aos autos escritura em nome dos fiadores, além de comprovantes de renda. Todavia, não foi produzida prova

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

da idoneidade financeira dos fiadores. Nesse cenário, a locadora manifestou desinteresse na locação, visto estar desprovida de garantia (fls. 69).

Ora, conforme prevê o artigo 40 da Lei 8.245/91, *o locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, **sob pena de desfazimento da locação**, ao passo que o inciso VII do §1º do artigo 59 autoriza a ordem de desocupação do imóvel, na hipótese de término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia **apta a manter a segurança inaugural do contrato**.*

Incumbia ao réu demonstrar a aptidão dos novos fiadores para garantirem o adimplemento das obrigações em caso de falta do locatário, mas desse ônus não se desincumbiu.

Não se ignorou a utilização comercial dada ao imóvel e as dificuldades que poderiam decorrer de sua desocupação. Porém, tais elementos não são suficientes para afastar a necessidade de anuência em relação à nova garantia apresentada.

A fiança é contrato, sendo, portanto, indispensável a anuência voluntária do credor com a pessoa que promete satisfazer a obrigação do devedor. Eis a dicção do artigo 818 do Código Civil: *Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.*

O elemento volitivo, portanto, é essencial para a efetivação do pacto de fiança. Se aquele que seria o beneficiado não o aceita, a avença resta prejudicada diante da ausência do acordo de vontades.

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Assim, independentemente de ser tempestiva a indicação dos fiadores substitutos, uma vez que não há prova da sua idoneidade financeira e tampouco anuência dos locadores com a garantia ofertada, não é possível admitir a efetiva substituição do garantidor, restando o contrato sem garantia e violada, pois, a cláusula 17ª. O fiador responde com o seu patrimônio pela garantia, devendo ser demonstrada, pois, sua capacidade financeira para tanto.

Nesse sentido:

> *APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE DUPLA GARANTIA – FIANÇA – GARANTIA PESSOAL -* ***A fiança, modalidade de garantia pessoal, consiste em vincular todo patrimônio do fiador para garantir o adimplemento de uma determinada obrigação, não se atrelando, portanto, a bens específicos****. Por outro lado, na garantia real, se vincula a obrigação a um determinado bem, móvel ou imóvel, como sendo a própria garantia da obrigação; - No contrato em questão, foi prestada garantia pessoal, figurando o apelante como fiador, tendo o imóvel sido indicado tão-somente para comprovar a sua capacidade patrimonial - entender que o próprio imóvel teria sido dado também como garantia, violaria o disposto na Lei nº 8.245/91, cujo art. 37, parágrafo único, veda, num mesmo contrato de locação, mais de uma modalidade de garantia, cuja exigência, aliás, configura contravenção penal (art. 43, inciso II, da mesma lei); RECURSO IMPROVIDO* **(TJSP; Apelação Cível 1034275-80.2017.8.26.0577; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; 30ª Câmara de Direito Privado; j: 02/10/2019)** (realces não originais)

> *Locação não residencial. Despejo por infração contratual. Artigo 9º, II, da Lei n. 8.245/91.* ***Locatário que indicou fiadora insolvente e não comprovou a idoneidade financeira das novas fiadoras***

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

***indicadas para sua substituição**. Apresentação de declaração da primeira fiadora se declarando solvente. Impossibilidade. Vedação do comportamento contraditório. Locatário que havia enviado contranotificação requerendo a substituição da primeira fiadora em razão de sua insolvência. Ausência de abusividade da solicitação feita pelo locador. Infração contratual configurada. Recurso provido.* **(TJSP; Apelação Cível 0001124-80.2008.8.26.0602; Rel. Hamid Bdine; 32ª Câmara de Direito Privado; j. 09/05/2013)** (realce não original).

LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - RENOVATÓRIA - Julgamento simultâneo com a ação de despejo por infração contratual - ***Pedido de despejo embasado em três assertivas: de que houve descumprimento do dever contratual de substituição do fiador**; de que não houve apresentação dos documentos para fins de cálculo e fiscalização do pagamento do aluguel variável; e de que houve fraude no faturamento, pois que houve contabilização de faturamento em nome de outra empresa.* ***Descumprimento contratual verificado diante da falta de apresentação de parte dos documentos solicitados** e ainda por haver comprovação da emissão de valores em nome de terceiras empresas, integrantes do grupo - Improcedência da renovatória - Procedência da ação de despejo por infração contratual - Recurso desprovido.* **(TJSP; Apelação Cível 1051129-33.2014.8.26.0100; Relator (a): Claudio Hamilton; 25ª Câmara de Direito Privado; j: 19/05/2016)** (realce não original)

Ação renovatória. Contrato escrito de locação imobiliária não residencial em shopping (salão de uso comercial). Sentença de improcedência. Apelo somente da locatária. Inocorrência do cerceamento de defesa. Julgamento antecipado. Produção de prova pericial e documental. Desnecessidade. Pretensão de prestação de

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

caução pela locadora. Descabimento na hipótese dos autos. ***Apelante que não demonstrou a idoneidade financeira do novo fiador. Locador que não é obrigado a aceitar o pedido de substituição.*** *Art. 825 do CC. Requisitos da renovatória. Ausentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso do inquilino improvido*. **(TJSP; Apelação Cível 1109249-93.2019.8.26.0100; Relator (a): Campos Petroni; 27ª Câmara de Direito Privado; j: 25/05/2021)** (realce não original)

Destarte, porque deu correta solução à lide, a sentença merece ser mantida.

Por fim, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados para 16% sobre o valor da causa, em observância ao trabalho adicional realizado em grau de recurso e aos critérios previstos no §2º do mesmo, observada a gratuidade da justiça.

Ante o exposto, na parte conhecida, ***nega-se provimento*** ao recurso.

MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Registro: 2022.0000474753

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2246373-42.2021.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SJ PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO MALL VVO LTDA, é agravado OLIVIERO E MORAES ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Deram provimento ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores CRISTINA ZUCCHI (Presidente sem voto), L. G. COSTA WAGNER E CELINA DIETRICH TRIGUEIROS.

São Paulo, 22 de junho de 2022.

RÔMOLO RUSSO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Voto nº 36.278

Agravo de Instrumento nº 2246373-42.2021.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 1ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa
Agravante: SJ Participações e Administração Mall Vvo Ltda
Agravada: Oliviero e Moraes Alimentos e Bebidas Ltda

Agravo de instrumento. Despejo por falta de pagamento. Decisão que indefere liminar de desocupação, em razão da previsão contratual de prestação de seguro fiança locatício por parte da locatária. Existência de garantia locatícia que, de fato, impede a imediata retomada do bem (art. 59, §1º, IX, c/c 37 da Lei 8.245/91). Partes que afirmam que o bem se encontra desocupado desde maio de 2021. Ausência de óbices à imediata retomada por parte da locadora. Decisão reformada. Agravo provido.

Insurge-se a agravante contra a r. decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, indeferiu a liminar para imediata desocupação do imóvel e rescisão contratual, porquanto ausente qualquer garantia, nos termos do art. 37 da Lei nº 8.245/91.

Por suas razões recursais (fls. 1/7), alega que, muito embora consta do contrato entabulado entre as partes, a agravada nunca contratou seguro fiança locatício. Aduz que, por se tratar de seguro não residencial, desprovido de garantias, se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, anotando-se que houve o abandono do imóvel pela locatária.

Ausente pedido de concessão da tutela antecipada recursal, o recurso foi respondido (fls. 152/156).

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

Trata-se de agravo de instrumento

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

interposto contra decisão que indeferiu o pedido de liminar para imediata desocupação do imóvel locado, posto que ausente um dos requisitos do artigo 59, §1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91 (com a redação conferida pela Lei nº 12.112/09), qual seja, a inexistência de qualquer garantia prevista no artigo 37 daquele mesmo diploma legal, uma vez que o contrato se encontraria protegido por seguro fiança prestado pela locatária.

A controvérsia entre as partes funda-se na efetiva contratação da referida garantia por parte da agravada.

Pois bem.

Cediço que, após as alterações introduzidas pela Lei nº 12.112/09, a liminar de despejo por falta de pagamento, fundada no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, passou a ser condicionada à ausência de prestação de quaisquer das garantias enumeradas no art. 37 da mesma lei, senão vejamos:

> *"Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.*
> *§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:*
> *(...)*
> *IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo."*

E, da leitura do contrato entabulado entre as partes, infere-se a menção à expressa prestação de seguro fiança por parte da locatária, garantia prevista no art. 37, III, da Lei de Locação, nos termos da Cláusula 8 e do instrumento (fls. 45/46).

A agravante aduz que a referida garantia, embora prevista contratualmente, não fora efetivamente prestada, não configurando empecilho à desocupação imediata do bem,

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

cravando-se que a agravada não trouxera, tal e qual lhe cabia, a prova literal da real existência da aludida avença acessória.

No entanto, ocorre que as partes aduzem que o imóvel já fora desocupado pela locatária em maio de 2021, conforme fotografias acostadas a fls. 158/167, sem nódoa de autenticidade e veracidade.

Nesta linha, independentemente da existência de provas da prestação da garantia, e diante da concordância da locatária, que já desocupara o imóvel, não se vislumbra óbice à retomada do imóvel por parte da locadora, *in limine*.

Assim sendo, é o caso de conceder a liminar pretendida, para o fim de autorizar a retomada do imóvel por parte da agravante.

Por esses fundamentos, meu voto dá provimento ao recurso.

RÔMOLO RUSSO
Relator

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Registro: 2022.0000477864

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2102381-86.2022.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROSEMÁRIO RODRIGUES DOS NASCIMENTO, são agravados VALERIA PENTEADO FORTUNATO, EDUARDA PENTEADO FORTUNATO e ROBERTA PENTEADO FORTUNATO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Deram provimento ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E MÁRIO DACCACHE.

São Paulo, 22 de junho de 2022.

FABIO TABOSA
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Agravante: Rosemário Rodrigues Nascimento

Agravadas: Valéria Penteado Fortunato, Eduarda Penteado Fortunato e Roberta Penteado Fortunato

Ag. Inst. nº 2102381-86.2022.8.26.0000 – 21ª Vara Cível do Foro Central (Capital)

Voto nº 22.048

Locação. Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Concessão da liminar requerida à luz do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91. Insurgência do réu. Pertinência. Contrato garantido por caução. Hipótese legal restrita à efetiva inexistência de garantia contratual, situação que não se equipara à superação, pelo débito em aberto, do valor da caução contratual prestada. Norma especial que deve ser interpretada restritivamente. Requisitos para o despejo liminar não configurados. Decisão de Primeiro Grau reformada. Agravo de instrumento do réu provido.

VISTOS.

Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida a fls. 20/21 deste instrumento (fls. 28/29 dos autos principais), que, no âmbito de demanda de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, deferiu a liminar de desocupação requerida pelos autores, nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.845/91.

Insurge-se o réu, sustentando a ausência dos requisitos necessários à ordem liminar de desocupação, uma vez que teria sido prestada garantia ao contrato de locação (caução). No mais, aponta os efeitos da pandemia, batendo-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada.

Deferiu-se o processamento do agravo, concedendo-se o efeito suspensivo requerido e dispensando-se outrossim a prestação de informações pelo MM. Juízo *a quo*.

O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças obrigatórias e desacompanhado do comprovante do recolhimento das custas de preparo, ante a pendência da análise da gratuidade em Primeiro Grau. Manifestaram-

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

se as agravadas em contrarrazões no prazo legal (fls. 37/46).

É o relatório.

Prospera o inconformismo.

Com efeito, o despejo liminar fundado no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, vale dizer, na falta de pagamento de aluguéis e acessórios, pressupõe dentre outras coisas a inexistência de qualquer garantia contratual dentre as enumeradas no art. 37 do mesmo diploma legal.

Sobre esse aspecto, extrai-se do contrato ter sido prestada caução mediante depósito do valor equivalente a três meses de aluguel, cujo pagamento foi confirmado pelo agravante nas razões recursais.

Pouco importa, é bom que se diga, o fato de a garantia contratual ter em tese exaurido seu potencial, situando-se em montante atualmente inferior ao do débito acumulado. Pudesse prevalecer esse raciocínio, aos locadores seria simples manipular a vedação legal ao deferimento de liminar em face da existência de garantia, mormente nos casos de caução, sabidamente limitada a três aluguéis: bastaria aguardar para ingressar em juízo após o terceiro mês de inadimplemento e acenar com a insuficiência da garantia à vista do débito total.

Em suma, comporta interpretação restritiva a norma, dotada de caráter excepcionante na medida em que, além de possibilitar medida drástica sem contraditório prévio, acaba por produzir na prática resultado de difícil reversão. Prevalece, assim, para os contratos com previsão de garantia, a impossibilidade de concessão da liminar *inaudita altera parte.*

Neste sentido, aliás, já entendeu esta C. Câmara:

> *"Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Despejo por falta de pagamento. Contrato garantido por* caução. *Inteligência do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91 (com as alterações introduzidas pela Lei nº 12.112/09). Insuficiência da* garantia *para a satisfação do valor atual do débito. Irrelevância. Dispositivo que deve ser interpretado de forma restritiva. Decisão mantida. Agravo a que se nega provimento".* (Agravo de Instrumento n° 2169788-90.2014.8.26.0000, Rel. Des. Pereira Calças, j. 15/10/2014).

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Reforma-se, por tudo, a r. decisão agravada.

Ante o exposto, **dá-se provimento** ao agravo.

FABIO TABOSA

Relator

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Registro: 2022.0000487688

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2113765-46.2022.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante DOUGLAS JULIANO GATTO, são agravados ANA MARIA ATANASIO DOS SANTOS e RICARDO DOS SANTOS.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Negaram provimento ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.

São Paulo, 24 de junho de 2022.

TERCIO PIRES
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Voto n. 12523– 30ª Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2113765-46.2022.8.26.0000
Origem: 7ª Vara Cível do Foro de Santo André
Agravante: Douglas Juliano Gatto
Agravados: Ana Maria Atanasio dos Santos e Ricardo dos Santos

Agravo de instrumento – ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – insurgência contra decisão que trouxe deferida ordem liminar de despejo - garantia contratual extinta - exegese do artigo 59, §1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91 - pandemia - crise financeira - agitação que não pode ser assim genericamente levada a efeito como fundamento ao descumprimento de obrigações - decisão preservada - recurso improvido.

Vistos.

Cuida-se de agravo de instrumento, circunstanciado por pedido de antecipação de tutela recursal, tirado de autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança que Ana Maria Atanasio dos Santos e Ricardo dos Santos movem em face de Douglas Juliano Gatto; insurge-se o agravante/acionado contra r. "decisum" que carreou deferida ordem liminar de despejo; diz desacertada a postura, eis que o contrato de locação se acha garantido por título de capitalização - R$ 9.000,00 - além de depósito caução - R$ 1.500,00; acresce que, em razão de percalços financeiros, desencadeados pela pandemia, intenta sem sucesso devolver o imóvel desde 20/09/2021; ajunta devida a compensação da dívida com a garantia prestada.

Recurso tempestivo e sem preparo, registradas pretensão de gratuidade e dispensa da oferta de contrarrazões –

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

ausência de prejuízo.

É, em síntese, o necessário.

Concedo, apenas no âmbito deste inconformismo, por ainda não apreciada na origem, gratuidade ao agravante, e assim para que viabilizado seja o processamento do recurso.

A irresignação, "data venia", não comporta abrigo; dispõe, com efeito, o artigo 59, §1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91: "*Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor de três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou de pedido de exoneração dela, independentemente de motivo*".

Incontroverso, "In casu", o inadimplemento de alugueres e encargos desde o início da relação "ex locato", em 23/08/2021, de sorte que o valor do débito excede, e em muito, o volume ofertado em título de garantia contratual – três alugueres; a moldura informa a extinção da apontada garantia, autorizando, em corolário, a ordem liminar de despejo, condicionada ao depósito judicial de três locativos (fls. 80/81 dos autos de origem).

Confiram-se, na direção, precedentes deste e. Tribunal:

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

"Agravo de instrumento. Despejo c.c. cobrança. Indeferimento da liminar. Reforma do decisum. Caução prestada em valor inferior ao débito. Extinção da garantia. Deferimento da liminar de despejo, mediante o depósito da caução correspondente a três alugueres pela parte autora. Recurso provido." (36ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2023135-41.2022.8.26.0000, Rel. Des. Walter Exner, j. 04/04/2022)

"LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR – CAUÇÃO COMPENSADA COM PARTE DOS ALUGUÉIS ATRASADOS – EXTINÇÃO DA GARANTIA – APLICAÇÃO DO ART. 59, IX, DA LEI Nº 8.245/91 – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – LIMINAR CONCEDIDA, MEDIANTE PRÉVIA COMPLEMENTAÇÃO DA CAUÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 59, § 1º, DA LEI 8.245/91 AGRAVO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO" (30ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2084590-75.2020.8.26.0000, Rel. Des. Andrade Neto, j. 12/06/2020)

Cabe aqui o lamento do momentâneo desacerto financeiro enfrentado pelo agravante, mas a moldura não faz autorizar inadimplemento com mantença graciosa da relação "ex locato"; oportuna, no atinente, nota do insigne Gildo dos Santos: "*No que pertine à inadimplência do locatário relativamente ao aluguel e encargos, sem sombra de dúvida é motivo bastante para o rompimento da avença, dispensando até maiores comentários,*

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

uma vez que primordial obrigação de quem usa coisa alheia é pagar o preço por esta utilização, além dos respectivos encargos que couberem. Ao dever que o inquilino tem de pagar o aluguel corresponde o direito de o locador receber essa renda, não havendo locação gratuita "[1]**.**

Calha anotar, demais, que, em pretendendo restituir o imóvel, cumpria ao agravante a singela desocupação da coisa, ou se o caso o manejo dos meios legais - consignação das chaves - não lhe sendo próprio valer-se da cômoda solução de permanecer no bem sem desembolso algum.

Gize-se, em derradeiro, que a matéria respeitante à compensação da dívida com a garantia ofertada, por estranha ao r. "decisum" combatido, deverá alcançar agitação em sede diversa.

É tudo.

Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto, provimento ao recurso.

TÉRCIO PIRES

Relator

[1] Gildo dos Santos. Locação e despejo: comentários à Lei 8.245/91 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. Pág. 118.

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Registro: 2022.0000488602

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2034602-17.2022.8.26.0000, da Comarca de Barra Bonita, em que é agravante ATILA KOLLEN LEITE DE JESUS, Interessados BRUNO CLEMENTINO DA SILVA, MARCIO ROGERIO AUGUSTO e ANGÉLICA DE CASTRO LEITE AUGUSTO, são agravados VICENTE ANTÔNIO ZENARO MANIN JÚNIOR e MARIA LÚCIA JORGE MANIN.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MORAIS PUCCI (Presidente) E MELO BUENO.

São Paulo, 24 de junho de 2022.

GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

1ª Vara da Comarca de Barra Bonita
Agravo de Instrumento n. 2034602-17.2022.8.26.0000
Agravante: Atila Kollen Leite de Jesus
Agravados: Vicente Antônio Zenari Manin Júnior e outra

Voto n. 25.340

LOCAÇÃO. Imóvel comercial. Despejo por falta de pagamento e cobrança. Liminar para desocupação. Requisitos legais não preenchidos. Ausência de qualquer das hipóteses do art. 59, § 1º, I a IX da Lei nº 8245/91. Decisão reformada. Recurso provido.

Vistos.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 88/90 dos autos **n. 1002828-25.2021.8.26.0063**, proferida pelo juiz da 1ª Vara da Comarca de Barra Bonita, Dra. Guilherme Becker Atherino, de seguinte teor: **"Diante do relatado pelo autor, dando conta do descumprimento do contrato pelo réu, com a sublocação, diante do desrespeito das regras sanitárias pelos ocupantes do imóvel, tratando-se o imóvel de locação não residencial e, por fim, tendo em vista que o contrato tem expressa previsão de que para sublocação deve haver anuência expressa do locador, tudo corroborado pelos documentos que acompanham a inicial, DEFIRO o pedido de liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, nos moldes do artigo 59, §1°, da Lei 8.245/91"**.

Segundo o agravante, réu, a decisão deve ser reformada, em síntese, porque os fatos relatados nos autos não se enquadram em nenhuma das hipóteses para concessão da liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, I a IX da Lei nº 8245/91), de um lado, porque não houve sublocação, de outro, porque também não se constatou qualquer infringência de regra sanitária.

Recurso tempestivo, preparado (fls. 58/59), processado no duplo efeito (fls. 63/65) e respondido (fls. 69/79).

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Distribuído o processo na forma da Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.

Esse é o relatório.

Tratando-se de agravo de instrumento contra decisão envolvendo despejo liminar, forma específica de tutela provisória, naturalmente prolatada à base de cognição sumária, a questão deve ficar circunscrita ao preenchimento dos respectivos pressupostos legais. Não se pode proceder a um exame aprofundado das teses suscitadas pelas partes sob pena tanto de pré-julgamento do mérito quanto de supressão de instância.

Estabelecida essa indispensável premissa, digo que o recurso deve ser provido em parte.

Como é largamente sabido, em se tratando de locação de imóvel urbano (artigo 1º da Lei n. 8.245/1991), **"seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo"** (artigo 5º da Lei n. 8.245/1991), sendo que, com relação ao despejo liminar, o artigo 59 da Lei n. 8.245/1991 é expresso, claro e inequívoco:

> **Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.**
>
> **§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:**
>
> **I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9º, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento;**

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia;

III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato;

IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei;

V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário.

VI – o disposto no inciso IV do art. 9º, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las;

VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato;

VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

§ 2º Qualquer que seja o fundamento da ação dar-se-á ciência do pedido aos sublocatários, que poderão intervir no processo como assistentes.

§ 3º No caso do inciso IX do § 1º deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62.

Pois bem.

Nos estreitos limites da cognição aqui autorizada, sumária e não exauriente, verifico que, no caso concreto, esses requisitos não foram de fato preenchidos.

Com efeito, por ora não há segurança nenhuma nem sequer para cogitar-se a concessão da liminar de desocupação do artigo 59, § 1º da Lei n. 8.245/1991, do referido diploma legal, ante a ausência de qualquer requisito necessário para tanto, especialmente porque o pedido da parte agravada pauta-se no descumprimento contratual por sublocação não autorizada e violação a regras sanitárias, hipóteses que não estão elencadas no artigo citado.

É bem verdade que o rol do § 1º do artigo 59 da Lei do Inquilinato não é considerado taxativo, pois viável a incidência subsidiária da hipótese geral de antecipação prevista no art. 300 do CPC/2015, ocorre que nem mesmo os requisitos gerais de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estavam preenchidos.

Isso porque, de um lado, o caso concreto não está perfeitamente enquadrado em nenhum dos nove incisos do art. 59, § 1º da Lei n. 8.245/1.991, especialmente porque neles não se verifica qualquer hipótese de descumprimento contratual por suposta sublocação sem o prévio consentimento do locador, nem mesmo por desrespeito às regras sanitárias. De outro, o dano irreparável que justificasse o

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

deferimento da tutela provisória sequer está ou estava presente, não bastando meras ilações sem nada demonstrar efetivamente.

Nesses termos, considerando os contornos fáticos do caso, não vejo como, liminarmente, manter a tutela provisória. De fato, nesse contexto específico, é oportuno e necessário que se aguarde a sentença, a fim de que o direito invocado pela parte agravada possa ser analisado de forma plena em sede de cognição exauriente, após a indispensável instrução, antes que lhe seja concedida qualquer tutela. Não há segurança suficiente, agora, para a manutenção da liminar concedida.

Posto isso, **dou provimento** ao recurso, nos moldes indicados alhures.

GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26ª Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento nº 2066702-25.2022.8.26.0000

Registro: 2022.0000495581

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2066702-25.2022.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são agravantes FRANCISCO VERA CODINA, ARLETE FUCHS DE VERA e SARCON CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/C LTDA, são agravados MAURICIO MENDES JUNIOR, ERIKA D'AGOSTINO CONDE, CLAUDIO FERNANDES CONDE FILHO e EMILE CONDE.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Negaram provimento ao recurso, com observação por V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS DIAS MOTTA (Presidente) E MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.

São Paulo, 28 de junho de 2022.

ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

2ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP
Agravantes: FRANCISCO VERA CODINA, ARLETE FUCHS DE VERA e SARCON CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.C. LTDA
Agravados: MAURÍCIO MENDES JUNIOR, ERIKA D'AGOSTINO CONDE, CLAUDIO FERNANDES CONDE FILHO e EMILE CONDE
MM Juiz de Direito: Dr. MAURÍCIO TINI GARCIA

VOTO Nº 32.489

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO – APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.245/91 – LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO – INDEFERIMENTO. Não se admite a concessão de liminar de despejo, com base no inciso IX do § 1º do art. 59 da Lei Federal 8.245/91, se o contrato de locação contempla uma das modalidades de garantia locatícia prevista no art. 37 da lei de locações (caução). Excepcionalidade da situação a permitir o deferimento da liminar não verificada. Ausência de demonstração objetiva da urgência (haja vista o interesse unicamente patrimonial envolvido). RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por **Francisco Vera Codina**, **Arlete Fuchs de Vera** e **Sarcon Consultoria de Imóveis S.C. Ltda,** visando à reforma da r. decisão proferida no âmbito de **ação de despejo por falta de pagamento**, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para a desocupação imóvel locado (fls. 62/63 dos autos originários).

Inconformados, os agravantes alegam que se encontram preenchidos os requisitos para a liminar pleiteada. Aduzem que os acionados não se enquadram no conceito de pessoa vulnerável.

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Os recorrentes cumpriram os requisitos legais para a admissibilidade de seu recurso. Desnecessária a vinda de manifestação do juízo singular, bem como a manifestação da parte adversa, porque não citada nos autos originários.

O recurso tramitou em seu efeito devolutivo (fls. 84).

É o relatório.

Tratam os autos originários de **ação de despejo** por **falta de pagamento**, decorrente de contrato de locação empresarial, tendo por objeto o imóvel situado na Av. Caminho do Mar, 2913 e João Meneguel, 17, Rudge Ramos, São Bernardo do Campo/SP (fls. 13/21 dos autos principais).

Foi indeferida a liminar para a imediata desocupação do imóvel, sob fundamento da impossibilidade da prática dos atos judiciais em razão da pandemia de Covid-19.

E é caso de manutenção daquele r. édito monocrático, também em razão da existência de garantia contratual.

O art. 59, § 1º, da Lei Federal 8.245/91 permite a concessão de liminar para desocupação do imóvel em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária, e desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

fundamento exclusivo:

> *§ 1º. Conceder − se − á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada à caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...)*
>
> *IX − a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.*

Não se nega que o inadimplemento seja, em princípio, causa de extinção do contrato de locação, à luz do que preceitua o art. 9º, inc. III, da Lei Federal 8.245/91.

Em que pese a assertiva da parte, não há como se furtar à aplicação dos ditames legais. E o inadimplemento é, em princípio, causa de extinção do contrato de locação, à luz do que preceitua o art. 9º, inc. III, da Lei Federal 8.245/91.

Aliás, nesse sentido, é de ser destacada a lição do Prof. Des. **Sylvio Capanema de Souza**:

> *"Fiel ao objetivo de acelerar a composição da lide, a nova lei introduziu a maior de todas as inovações, no campo do procedimento da ação de despejo. Criou a figura da liminar, antes inexistente na espécie, aproximando, quanto a este aspecto, a ação de despejo da possessória.*
>
> *(...).*
>
> *Sua concessão repousa na conjugação de dois pressupostos, que são o **'fumus boni juris'** e o **'periculum in mora'**, que incumbe ao autor comprovar.*

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

A liminar não é decisão final de mérito, não importando em seu pré-julgamento, tanto assim que nada impede que, na sentença definitiva, a ser prolatada depois de encerrada a fase de instrução, venha a ser ela revogada, desacolhendo o juízo a pretensão autoral.

Daí, o cuidado da lei ao só admiti-la em casos excepcionais, em que é fácil demonstrar, de plano, a ocorrência dos pressupostos que a recomendam.

A liminar será concedida sem audiência da parte ré, a não ser, é claro, se determinar o juízo a realização de audiência de justificação, para se certificar da veracidade das alegações vestibulares, e sua execução far-se-á no prazo de 15 dias."[1]

No caso *sub judice*, o contrato de locação encontra-se garantido por caução (fls. 14 dos autos principais, cláusula "caucionantes"; e cláusula 15 – fls. 19).

Portanto, incompatível a concessão da liminar nos termos previstos pela lei, que não dá margem a interpretação com relação à suficiência ou eficácia da garantia pactuada.

Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados deste Sodalício:

*"**Agravo de Instrumento. Locação. Despejo**. Ausentes os requisitos do § 1º do artigo 59 da Lei 8.245/91. Locação garantida por caução em dinheiro. Insuficiência desta não se confunde com extinção. **Recurso negado**."*[2]

*"**LIMINAR - DESPEJO FALTA DE PAGAMENTO - ARTS. 59, §1º, IX, DA LEI DE LOCAÇÕES E ART. 273 DO CPC - NÃO PREENCHIMENTO - RECURSO DESPROVIDO**. Se o contrato de locação contempla uma das modalidades de garantia locatícia prevista no art. 37 da lei de locações, tem-se por inadmissível a concessão de liminar de*

1 SOUZA, Sylvio Capanema de. ***A Lei do inquilinato comentada***. 6ª ed., GZ Editora, Rio de Janeiro, 2010, p. 259.
2 TJSP – 36ª Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento nº 2013512-65.2013.8.26.0000 - Rel. **Gil Cimino** – J. 07/11/2013.

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

> *despejo, com base no inciso IX do §1º do art. 59 da lei 8.245/91. O fato de a garantia ofertada caução de um aluguel ser insuficiente para garantir o contrato não autoriza a supressão de um dos requisitos exigidos pela lei especial para a concessão da liminar."*[3]

Igualmente, em 03/06/2021, o Exmo. Min. **Luís Roberto Barroso** proferiu a seguinte decisão em respeito ao tema (ADPF nº 828), "*in verbis*":

> *"[...]. IV. CONCLUSÃO 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: (...)*
> *iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sema audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório."*

Deveras, os elementos dos autos não são suficientes para se infirmar a presunção da vulnerabilidade da parte agravada, de sorte que, ao menos por ora, não se tem por autorizado o decreto de despejo.

Anote-se, ainda, não há que se cogitar de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a liminar pode ser concedida a qualquer tempo, de maneira que, sobrevindo novos fatos que permitam a reconsideração do juízo denegatório, poderá o estado-juiz conceder o pedido do autor.

Postas essas premissas, **nega-se**

3 TJSP – 35ª Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento nº 2017500-94.2013.8.26.0000 - Rel. **Clovis Castelo** – J. 23/09/2013.

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

provimento ao recurso, com **observação**.

Antonio (Benedito do) **Nascimento**
RELATOR

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26ª Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento nº 2076648-21.2022.8.26.0000

Registro: 2022.0000495594

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2076648-21.2022.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante COMUNIDADE REDENÇÃO PLENA, é agravado ITAMAR & FILHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Deram provimento ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS DIAS MOTTA (Presidente) E MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.

São Paulo, 28 de junho de 2022.

ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

3ª Vara Cível de Jacareí/SP

Agravante: COMUNIDADE REDENÇÃO PLENA

Agravada: ITAMAR & FILHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

MM Juíza de Direito: Drª LUCIENE DE OLIVEIRA RIBEIRO

VOTO Nº 32563

LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO – LIMINAR – Deferimento – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS. Não se admite a concessão de liminar de despejo, com base no inciso IX do § 1º do art. 59 da Lei Federal 8.245/91, se o contrato de locação contempla uma das modalidades de garantia locatícia prevista no art. 37. Insuficiência da caução para cobrir a totalidade da dívida. Situação não disciplinada pela lei de regência. Excepcionalidade da situação a permitir o deferimento da liminar não verificada. Assistência judiciária gratuita deferida consoante art. 98, § 5º, do CPC – RECURSO PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por **Comunidade Redenção Plena**, visando à reforma da r. decisão proferida em **ação de despejo**, que deferiu o pedido liminar para desocupação do imóvel (fls. 58/59).

Inconformada, a agravante requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, no mesmo, sustenta que não estão presentes os requisitos para imediata retomada do imóvel.

É o relatório.

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

O recurso prospera.

O art. 59, § 1º, da Lei Federal 8.245/91 permite a concessão de liminar para desocupação do imóvel em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária, e desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel.

Em que pese a assertiva do autor, não há como se furtar à aplicação dos ditames legais. E o inadimplemento é, em princípio, causa de extinção do contrato de locação, à luz do que preceitua o art. 9º, inc. III, da Lei Federal 8.245/91.

Aliás, nesse sentido, é de ser destacada a lição de **Sylvio Capanema de Souza**:

> *"Fiel ao objetivo de acelerar a composição da lide, a nova lei introduziu a maior de todas as inovações, no campo do procedimento da ação de despejo. Criou a figura da liminar, antes inexistente na espécie, aproximando, quanto a este aspecto, a ação de despejo da possessória.*
>
> *(...).*
>
> *Sua concessão repousa na conjugação de dois pressupostos, que são o **'fumus boni juris'** e o **'periculum in mora'**, que incumbe ao autor comprovar.*
>
> *A liminar não é decisão final de mérito, não importando em seu pré-julgamento, tanto assim que nada impede que, na sentença definitiva, a ser prolatada depois de encerrada a fase de instrução, venha a ser ela revogada, desacolhendo o juízo a pretensão autoral.*
>
> *Daí, o cuidado da lei ao só admiti-la em casos excepcionais, em que é fácil demonstrar, de plano, a ocorrência dos pressupostos que a recomendam.*
>
> *A liminar será concedida sem audiência da parte ré, a não ser, é claro, se determinar o juízo a realização de audiência de justificação, para se*

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

certificar da veracidade das alegações vestibulares, e sua execução far-se-á no prazo de 15 dias."[1]

No caso *sub judice*, o contrato de locação encontra-se garantido pela antecipação de aluguéis (fls. 101/115).

Portanto, incompatível a concessão da liminar nos termos previstos pela lei, que não dá margem a interpretação com relação à suficiência ou eficácia da garantia pactuada.

Se é certo que a lei de regência nada dispõe sobre a hipótese de a garantia ostentar valor inferior ao débito, é igualmente certo que o julgador não pode se valer desta circunstância – insuficiência da caução para cobrir a totalidade da dívida – para decretar, liminarmente, a desocupação, pois, como sabido e consabido, desde os áureos tempos da Jurisprudência romana, *"Onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir (**"Ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere debet"**)*.

Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados deste Sodalício:

"EMENTA: Locação de imóvel Despejo por falta de pagamento c/c cobrança Liminar (Lei 8.245/91, art. 59, §1º, IX) Contrato garantido por caução Alegado inadimplemento em valor superior Irrelevância Indeferimento confirmado Agravo de instrumento improvido;"[2]

1 SOUZA, Sylvio Capanema de. ***A Lei do inquilinato comentada***. 6ª ed., GZ Editora, Rio de Janeiro, 2010, p. 259.
2 TJSP – 26ª Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento nº 2095459-63.2021.8.26.0000 – Rel. **Vianna Cotrim** – J. 18/05/2021.

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

"EMENTA: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE - PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS - RECURSO PROVIDO - PRELIMINARES REJEITADAS. Somente é admissível a concessão de liminar no caso de despejo por falta de pagamento de aluguel e acessórios se o contrato não contiver uma das garantias previstas no art. 37 da Lei nº 8.245/91, seja porque não foi ajustada garantia, seja porque foi extinta ou dela houve pedido de exoneração pelo garante. A lei não faz nenhuma ressalva sobre a hipótese de a garantia ter valor inferior ao débito."[3]

Postas estas premissas, **dá-se provimento** ao recurso. Nos termos do art. 98, § 5º, do CPC, deferem-se ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita apenas neste ato, desobrigando-o do recolhimento da taxa judiciária neste recurso.

Antonio (Benedito do) **Nascimento**
RELATOR

3 TJSP – 26ª Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento nº 2058501-49.2019.8.26.0000 – Rel. Des. **Renato Sartorelli** – J. 25/04/2019.

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Registro: 2022.0000501654

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2122031-22.2022.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAMILA DOS SANTOS, são agravados ANTONIO FRANCISCO SANTANA e ARACI SIMIONATO SANTANA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Negaram provimento ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MORAIS PUCCI (Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E MELO BUENO.

São Paulo, 29 de junho de 2022.

MOURÃO NETO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Agravo de Instrumento n. 2122031-22.2022.8.26.0000

Voto n. 26.057

Comarca: São Paulo (Foro Regional de Santana – 6ª Vara Cível)

Agravante: Camila dos Santos
Agravados: Antonio Francisco Santana e Araci Simionato Santana

MM. Juíza: *Maria Cecília Monteiro Frazão*

Processual. Ação de despejo cumulada com cobrança. Insurgência contra decisão que restabeleceu liminar de despejo anteriormente deferida.

Satisfeitos, neste incipiente estágio processual, os requisitos erigidos pelo artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991, a ordem liminar de desocupação é medida que se impõe. Contrato desprovido de garantias. Ausência de óbice em razão das medidas excepcionais de combate à atual pandemia.

RECURSO DESPROVIDO.

I – Relatório.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Camila dos Santos contra a decisão de fls. 105 dos autos originais da ação de despejo cumulada com cobrança que lhe movem Antonio Francisco Santana e Araci Simionato Santana, que restabeleceu liminar anteriormente deferida na consideração de que "*o contrato de locação juntado a fls. 20/23 tem data de 31 de maio de 2021, de sorte que a suspensão não é aplicável*".

Pugna pela reforma do *decisum* argumentando que "*o contrato de locação é provido de garantia imobiliária*", que "*não foi prestada caução pelos agravados*" e que "*está na iminência de ser despejado em períodos de pandemia*"

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

(fls. 1/6).

O recurso foi processado sem pretendida concessão de efeito suspensivo.

II – Fundamentação.

Preliminarmente, cumpre deixar assentado o não cabimento da intimação da parte agravada, porque se configura hipótese de contraditório inútil (art. 9º, caput, do CPC), como adiante se verá pelo resultado deste julgamento.

Dito isso, os ora agravados ajuizaram ação de despejo cumulada com cobrança em face da ora agravante aduzindo que as partes firmaram em 31 de maio de 2021 contrato de locação desprovido de qualquer garantia cujos aluguéis de setembro e outubro daquele ano não teriam sido adimplidos pela locatária (fls. 1/11 dos autos originais).

Deferida a fls. 57/59 daqueles autos a liminar para desocupação mediante caução (prestada a fls. 66), em razão da intervenção da requerida de fls. 70/74 (onde argumentou pela "*vedação de despejo em período de pandemia*"), a fls. 90/91 determinou a magistrada singular fosse recolhido o mandado liminar de desocupação.

Tendo a parte autora alertado ao MM. Juízo *a quo* que o contrato firmado entre as partes é de 31 de maio de 2021, no entanto, sobreveio a decisão agravada, que restabeleceu a liminar de despejo, na consideração de que "*a suspensão não é aplicável*".

Pois bem.

Este agravo não comporta provimento.

Em cognição sumária, a ordem liminar de desocupação,

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

no prazo de quinze dias, sob pena de despejo, **é medida que se impõe inexoravelmente, por isso que satisfeitos, neste incipiente estágio processual, os requisitos erigidos pelo artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991.**

Ao contrário do que alega a agravante, cujas razões caracterizam litigância de má-fé (porque manifestamente não verdadeiras), o contrato firmado entre as partes é desprovido de garantia (cláusula 8ª – fls. 22) e a parte autora depositou caução nos autos no valor correspondente a 3 (três) aluguéis (fls. 66).

Cumpre anotar, no mais, que não há óbice à concessão da liminar em razão das medidas excepcionais de combate à atual pandemia.

Para além do quanto na origem consignado (e nesta sede recursal nem sequer impugnado) no que diz respeito à data de assinatura do contrato firmado entre as partes (em 31/05/2021, fazendo incidir o que estabelece o artigo 7º, inciso I, da Lei n. 14.216/2021), importante registrar que a Lei n. 14.216/2021 também não se aplica ao caso concreto em razão do disposto em seu artigo 4º, que assim dispõe:

> "Art. 4º Em virtude da Espin decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os incisos I, II, V, VII, VIII e IX do § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 31 de dezembro de 2021, desde que o locatário demonstre a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar.
> Parágrafo único. O disposto no **caput** deste artigo somente se aplica aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a:
> I - R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação de imóvel residencial;
> II - R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em caso de locação de imóvel não residencial."

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Como se vê, aplica-se a suspensão somente para os casos de locação de imóvel residencial, cujo aluguel mensal não seja superior a R$ 600,00 e para os casos de locação não residencial, cujo aluguel não supere R$ 1.200,00 (*in casu*, cuida-se de locação para fins residenciais cujo locatício foi fixado em R$ 1.200,00 – cláusula 3ª).

III – Conclusão.

Diante do exposto, **nega-se provimento ao recurso**, sem prejuízo de se impor à ré, por litigância de má fé (art. 80, II, do CPC), multa no valor de 5% do valor da causa atualizado (art. 81, *caput*, do CPC)

MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Registro: 2022.0000502465

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2107546-17.2022.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante PLÁCIDO AUGUSTO DA FONSECA NETO, é agravada DINA MARIA OLIVEIRA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Deram provimento ao recurso. V.U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARANTES THEODORO (Presidente) E PEDRO BACCARAT.

São Paulo, 29 de junho de 2022.

LIDIA CONCEIÇÃO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Agravo de Instrumento nº 2107546-17.2022.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos – 3ª Vara Cível
Processo nº: 1008344-02.2022.8.26.0577
Agravante: Plácido Augusto da Fonseca Neto
Agravado: Dina Maria Oliveira
Juiz: Luís Mauricio Sodré de Oliveira

Voto nº 28565

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e demais encargos. Decisão que deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel. Irresignação do réu. Cabimento. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC e 59, §1°, IX, da Lei n°8.245/91. Decisão reformada. Recurso provido.

Vistos.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão copiada às fls.31/32 – integrada pela r. decisão de fl.33 – que, nos autos da "ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e demais encargos", deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel.

Inconformado, o réu, ora agravante, afirma que não agiu com acerto o MM. Juízo *a quo*, na medida em que não há que se falar em despejo, pois celebrou contrato de compra e venda do respectivo imóvel com a agravada, pendente de registro definitivo.

Sustenta, ainda, que reside no local há mais de dez anos "*e realizou diversas benfeitorias, e apenas está no aguardo da sentença da declaração de*

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

ausência para que possa ser viabilizada a lavratura da escritura, e consequente pagamento do saldo remanescente." (fl.03).

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo.

Recurso tempestivo (fl.35), não preparado, ante a concessão da gratuidade processual na decisão de processamento (fls.256/258), sendo dispensada a juntada das peças obrigatórias na forma do artigo 1.017, § 5º, do Estatuto Processual, e respondido (fls.263/273).

É o relatório.

Consoante o ensinamento de Nelson Nery Júnior, *"tutela antecipatória dos efeitos da sentença de mérito, espécie do gênero tutelas de urgência, é providência que tem natureza jurídica mandamental, que se efetiva mediante execução lato sensu, com o objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em juízo ou os seus efeitos. É tutela satisfativa no plano dos fatos, já que realiza o direito, dando ao requerente o bem da vida por ele pretendido com a ação de conhecimento"* (Nery Junior, Nelson - Código de processo civil comentado e legislação extravagante — 10. ed.- São Paulo; Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 523).

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Teresa Arruda Alvim Wambier acrescenta que "*só é possível cogitar de tutela de urgência se houver uma situação crítica, de emergência. Dessa forma, a técnica processual empregada para impedir a consumação ou o agravamento do dano – que pode consistir no agravamento do prejuízo ou no risco de que a decisão final seja ineficaz no plano dos fatos, que geram a necessidade de uma solução imediata – é que pode ser classificada como a tutela de urgência. É, pois, a resposta do processo a uma situação de emergência, de perigo, de urgência*"[1].

E, em se tratando de medida excepcional, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida demandaria, desde logo, a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pelos agravantes e o perigo de dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação, ou o risco ao resultado útil do processo (artigos 300, *caput,* do Código de Processo Civil). Além disso, o §3º, do mesmo artigo, dispõe que: *"A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão".*

Além disso, dispõe o artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei 8.245/91, que: "***Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a***

[1] *Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo; Coord. Teresa Arruda Alvim Wambier...[et al.], 1ª Ed., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, comentários ao artigo 300 do NCPC, p. 498.*

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

<u>três meses de aluguel</u>, *nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...)* ***<u>a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento</u>***, *estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo."* (grifos não originais).

In casu, não se verifica a presença dos requisitos previstos no artigo supramencionado, justificadores do despejo do agravante.

Isto porque, dos documentos que instruíram o recurso, extrai-se que, efetivamente, as partes celebraram proposta de compra do respectivo imóvel em 2012 (fl.38), tendo sido pago o sinal (fl. 39) em data anterior ao contrato de locação (fls.09/10, dos autos originários).

Por outro lado, verifica-se que o negócio jurídico foi confirmado em 2016, em declaração assinada pelas partes (fls.40/41), na qual consta a impossibilidade de lavratura da escritura definitiva do imóvel em razão da ausência de um dos herdeiros do bem.

Assim, considerando os elementos justificadores da concessão da liminar de despejo, ausente a verossimilhança das alegações da agravada, bem como o *periculum in mora,* na medida em que o agravante trouxe novos elementos no presente agravo, que nem sequer foram analisados pelo MM. Juízo *a quo.*

Assim, imprescindível, por medida

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

de cautela, aguardar-se a formalização da relação jurídica processual, com a manifestação da agravada — contestação juntada às fls.85/90, dos autos originários.

Outrossim, acrescenta-se que, caso restem comprovadas as alegações da agravada, a tutela de urgência poderá ser revista a qualquer momento pelo MM. Juízo *a quo*.

Por fim, importante observar que, sob pena de supressão de instância, parte da matéria sustentada pelas partes é de mérito da ação, e ainda não foi sequer apreciada pelo MM. Juízo *a quo.*

Por essas razões, portanto, merece reparo a r. decisão impugnada.

Isto posto, pelo meu voto, **DÁ-SE PROVIMENTO** ao recurso, nos termos da fundamentação.

LÍDIA CONCEIÇÃO

Relatora

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Registro: 2022.0000512873

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2139303-29.2022.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são agravantes EWERTON DE OLIVEIRA PAIVA e IZILDA CARDOSO PAIVA, é agravado LEONARDO FERREIRA DOS REIS JUNIOR.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Deram provimento ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MORAIS PUCCI (Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E MELO BUENO.

São Paulo, 30 de junho de 2022.

MOURÃO NETO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Agravo de Instrumento n. 2139303-29.2022.8.26.0000

Voto n. 26.222

Comarca: Mogi das Cruzes (3ª Vara Cível)

Agravantes: Ewerton de Oliveira Paiva e Izilda Cardoso Paiva
Agravado: Leonardo Ferreira dos Reis Júnior

MM. Juiz: *Fabrício Henrique Canelas*

Civil e processual. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e outros encargos da locação. Insurgência dos autores contra decisão que indeferiu a concessão da liminar.

Satisfeitos, neste incipiente estágio processual, os requisitos erigidos pelo artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991, a ordem liminar de desocupação é medida que se impõe. Garantia (caução) exaurida, pois seu valor foi ultrapassado pelo do débito. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

RECURSO PROVIDO.

I – Relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ewerton de Oliveira Paiva e Izilda Cardoso Paiva contra a decisão reproduzida a fls. 26, proferida na ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e outros encargos da locação que propuseram em face de Leonardo Ferreira dos Reis Júnior, que indeferiu a liminar, ao fundamento de que o artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei n. 8.245/91 autoriza "*a concessão da ordem para imediata desocupação em despejo por falta de pagamento apenas se o*

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

contrato estiver desprovido de qualquer das garantias legais, e não na hipótese de insuficiência do montante depositado em caução para quitação do débito reclamado pelo locador".

As razões recursais pugnam pela antecipação da tutela recursal e pelo final provimento deste agravo, a fim de que "*seja reformada a combatida decisão, para que, nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei 8.245/1991, seja concedida liminar de despejo, para desocupação no prazo de quinze dias, ainda que requerido depósito caução correspondentes a três meses de aluguel, por parte dos Agravantes, nos termos do art. 59, parágrafo quinto da lei 8.245/91 ou, oferecido como garantia, o equivalente valor em atraso de alugueis, nos termos do art. 64 da mesma lei*", enfatizando que mesmo "*que tenha sido realizada caução inicial na assinatura do contrato, o valor caucionado de R$ 11.400,00 é bem inferior ao montante da dívida apurado até o momento, de R$ 22.800,00 (sem considerar encargos da locação, taxas condominiais e consumo excedente de água que também não estão sendo pagos e suportados pelos Agravantes)*" (fls. 1/9).

Recurso processado sem medida de urgência e sem intimação para oferecimento de contrarrazões, uma vez que interposto contra decisão proferida *inaudita altera parte*.

II – Fundamentação.

Este recurso comporta provimento.

Em cognição sumária, a ordem liminar de desocupação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, é medida que se impõe inexoravelmente, por isso que satisfeitos, neste incipiente estágio processual, os requisitos erigidos pelo artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991.

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Com efeito, já se exauriu a caução prestada aos locadores pelo locatário, sob a forma de título de capitalização no valor de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), como se verifica a fls. 37/39 e 55/55 destes autos, porquanto a petição inicial aponta dívida de R$ 17.741,93 (dezessete mil, setecentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos), abrangendo "*os alugueis mensais pactuados, vencidos em 05/01/2022 e 05/02/2022, além do excedente de água já utilizado este mês, com pagamento previsto em contrato, de multa e demais encargos decorrentes dos atrasos, e despesas decorrentes do ajuizamento da presente ação*" (fls. 13 destes autos).

Depois, na ementa à petição inicial determinada pelo Juízo *a quo* (fls. 58 dos autos originais) o débito já atingia R$ 23.752,54 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) (fls. 61/91 dos autos originais).

Tem relevo anotar que o prazo para a desocupação do imóvel é o mesmo que terá o agravado para emendar a mora ou, se o caso, para comprovar o pagamento dos aluguéis cujo inadimplemento está sendo alegado pelos agravantes. Aliás, em se tratando de ação de despejo por falta de pagamento – hipótese legal específica de concessão de liminar –, é evidente que não se pode impor ao locador o ônus de provar fato negativo (isto é, que os aluguéis não foram pagos), de modo que exigir essa prova implica deitar por terra a hipótese legal permissiva, embora no caso concreto tenham sido juntados comprovantes de que não foram quitados outros encargos da locação (faturas de energia elétrica, IPTU, despesas condominiais, etc.).

Corroborando o expendido, invocam-se os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça, desta C. Câmara inclusive:

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Ação de despejo por falta de pagamento. Pedido liminar. Presença dos requisitos legais. Garantia insuficiente. Débito superior. Inteligência do artigo 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91. Possibilidade de desocupação liminar. Cumprimento condicionado à prestação de caução. Precedentes. Recurso provido. (36ª Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento n. 2097014-81.2022.8.26.0000 – Relator Milton Carvalho – Acórdão de 24 de maio de 2002, publicado no DJE de 27 de maio de 2022, sem grifo no original).

Agravo de Instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento c/c pedido de cobrança. Liminar indeferida. Garantia locatícia prestada na modalidade caução que se tornou insuficiente porque superada pelo valor do débito. Possibilidade de concessão da liminar desde que prestada a caução no valor equivalente a três alugueis. Caução necessária ao despejo que será analisada no juízo a quo. Agravo parcialmente provido. (35ª Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento n. 2016487-16.2020.8.26.0000 – Relator Morais Pucci – Acórdão de 9 de março de 2020, publicado no DJE de 13 de março de 2020, sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91 – Liminar – Caução em valor inferior ao débito – Garantia insuficiente – Presentes os requisitos que autorizam a concessão da liminar de desocupação do imóvel – Artigo 62 da Lei de Locações – Honorários advocatícios a serem pagos pelo locatário em caso de purga da mora – Previsão contratual expressa de 20% sobre o valor do débito – Percentual que deve prevalecer – Decisão reformada. Agravo provido. (33ª Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento n. 2234375-77.2021.8.26.0000 – Relator Sá Moreira de Oliveira – Acórdão de 25 de outubro de 2021, publicado no DJE de 8 de novembro de 2021, sem grifo no original.

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. TUTELA ANTECIPADA. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS, A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO. OFERECIMENTO DO PRÓPRIO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO COMO CAUÇÃO. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Diante da constatação de que a garantia contratual é insuficiente para atender ao montante da dívida, ou seja, parte do débito não está garantido, inegável se apresenta o reconhecimento de que tem o autor o direito à concessão da medida liminar (artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei 8.245/91). 2. A efetivação dessa medida, em ação de despejo, depende da prévia prestação de caução, nos termos do artigo 59, § 1º, da Lei 8.245/91. A caução pode ser real ou fidejussória e, no caso, não existindo qualquer restrição legal, nada impede que o próprio imóvel seja dado em garantia, naturalmente mediante a comprovação da ausência de

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

> ***gravames sobre o bem. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PARA EFEITO DE EMENDA DA MORA. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL PREVISTO NO CONTRATO. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. AGRAVO PROVIDO. Na ação de despejo por falta de pagamento, para efeito de emenda da mora, devem ser fixados os honorários advocatícios com base em eventual estipulação contratual das partes (art. 62, II, "d", da Lei nº 8.245/91), cabendo ao Juízo o livre arbitramento apenas nas demais situações, nos termos do artigo 85 do CPC.*** (31ª Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento n. 2152833-37.2021.8.26.0000 – Relator Antônio Rigolin – Acórdão de 19 de julho de 2021, publicado no DJE de 22 de julho de 2021, sem grifo no original).

Por fim, cabe fazer importante ressalva: a liminar só poderá ser cumprida se e quando os autores prestarem caução idônea e suficiente correspondente a 3 (três) aluguéis em vigor, como manda o artigo 59, § 1º, da Lei n. 8.245/1991, observando-se que a caução de que ora se cuida não se confunde, é claro, com a caução prestada quando da celebração do contrato.

III – Conclusão.

Diante do exposto, **dá-se provimento a este recurso**, para conceder a liminar de despejo, condicionada à prestação de caução, nos termos da fundamentação supra.

MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26ª Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento nº 2143709-93.2022.8.26.0000

Registro: 2022.0000513219

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2143709-93.2022.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes WAGNER CIMINO FILHO e GIULIANNA CARNEIRO DI GRASSI, são agravados GISELDA PUGLISI NAPOLI e ONEHOLDING INVESTIMENTOS LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Negaram provimento ao recurso, com observação por V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS DIAS MOTTA (Presidente) E MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.

São Paulo, 30 de junho de 2022.

ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

14ª Vara Cível do Foro Central – São Paulo/SP

Agravantes: WAGNER CIMINO FILHO, GIULIANNA CARNEIRO DI GRASSI

Agravados: GISELDA PUGLISI NAPOLI e ONEHOLDIN INVESTIMENTOS LTDA

MM Juiz de Direito: Dr. RONNIE HERBERT BARROS SOARES

VOTO Nº 32.586

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO – APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.245/91 – LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO – INDEFERIMENTO. Não se admite a concessão de liminar de despejo, com base no inciso IX do § 1º do art. 59 da Lei Federal 8.245/91, se o contrato de locação contempla uma das modalidades de garantia locatícia prevista no art. 37 da lei de locações (caução). Excepcionalidade da situação a permitir o deferimento da liminar não verificada. Ausência de demonstração objetiva da urgência (haja vista o interesse unicamente patrimonial envolvido). RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por **Wagner Cimino Filho** e **Giuliana Carneiro Di Grassi**, visando à reforma da r. decisão proferida no âmbito de **ação de despejo por falta de pagamento,** que indeferiu o pedido de tutela antecipada para a desocupação imóvel locado (fls. 45/47 dos autos originários).

Inconformados, os agravantes alegam que se encontram preenchidos os requisitos para a liminar pleiteada. Aduzem que não estão presentes as hipóteses para a preservação do contrato, notadamente a ausência de averbação da cláusula de vigência.

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Os recorrentes cumpriram os requisitos legais para a admissibilidade de seu recurso. Desnecessária a vinda de manifestação do Juízo singular, bem como a manifestação da parte adversa, porque não citada nos autos originários.

O recurso tramitou em seu efeito devolutivo (fls. 43).

É o relatório.

Tratam os autos originários de **ação de despejo** por **falta de pagamento**, decorrente contrato de locação residencial tendo por objeto o imóvel situado na Rua Senador Otávio Mangabeira, 431, Jardim Morumbi, São Paulo/SP (fls. 25/29 dos autos principais).

Foi indeferida a liminar para a imediata desocupação do imóvel, sob fundamento da existência de garantia contratual.

E é caso de manutenção daquele r. édito monocrático, também em razão da existência de garantia contratual.

O art. 59, § 1º, da Lei Federal 8.245/91 permite a concessão de liminar para desocupação do imóvel em 15 dias,

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

independentemente da audiência da parte contrária, e desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel:

> *§ 1º. Conceder − se − á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada à caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...)*
>
> *IX − a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.*

Não se nega que o inadimplemento seja, em princípio, causa de extinção do contrato de locação, à luz do que preceitua o art. 9º, inc. III, da Lei Federal 8.245/91.

Em que pese a assertiva da parte, não há como se furtar à aplicação dos ditames legais. E o inadimplemento é, em princípio, causa de extinção do contrato de locação, à luz do que preceitua o art. 9º, inc. III, da Lei Federal 8.245/91.

Aliás, nesse sentido, é de ser destacada a lição do Prof. Des. **Sylvio Capanema de Souza**:

> *"Fiel ao objetivo de acelerar a composição da lide, a nova lei introduziu a maior de todas as inovações, no campo do procedimento da ação de despejo. Criou a figura da liminar, antes inexistente na espécie, aproximando, quanto a este aspecto, a ação de despejo da possessória.*
>
> *(...).*
>
> *Sua concessão repousa na conjugação de dois pressupostos, que são o*

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

*'**fumus boni juris**' e o '**periculum in mora**', que incumbe ao autor comprovar.*

A liminar não é decisão final de mérito, não importando em seu pré-julgamento, tanto assim que nada impede que, na sentença definitiva, a ser prolatada depois de encerrada a fase de instrução, venha a ser ela revogada, desacolhendo o juízo a pretensão autoral.

Daí, o cuidado da lei ao só admiti-la em casos excepcionais, em que é fácil demonstrar, de plano, a ocorrência dos pressupostos que a recomendam.

A liminar será concedida sem audiência da parte ré, a não ser, é claro, se determinar o juízo a realização de audiência de justificação, para se certificar da veracidade das alegações vestibulares, e sua execução far-se-á no prazo de 15 dias."[1]

No caso *sub judice*, o contrato de locação encontra-se garantido por caução (preâmbulo, fls. 25 dos autos principais, cláusula "nona" – fls. 29 daqueles autos).

Portanto, incompatível a concessão da liminar nos termos previstos pela lei, que não dá margem a interpretação com relação à suficiência ou eficácia da garantia pactuada.

Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados deste Sodalício:

*"**Agravo de Instrumento. Locação. Despejo**. Ausentes os requisitos do § 1º do artigo 59 da Lei 8.245/91. Locação garantida por caução em dinheiro. Insuficiência desta não se confunde com extinção. **Recurso negado**."*[2]

"**LIMINAR - DESPEJO FALTA DE PAGAMENTO - ARTS. 59, §1º, IX, DA LEI DE LOCAÇÕES E ART. 273 DO CPC - NÃO PREENCHIMENTO - RECURSO DESPROVIDO**. *Se o contrato de*

1 SOUZA, Sylvio Capanema de. ***A Lei do inquilinato comentada***. 6ª ed., GZ Editora, Rio de Janeiro, 2010, p. 259.
2 TJSP – 36ª Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento nº 2013512-65.2013.8.26.0000 - Rel. **Gil Cimino** – J. 07/11/2013.

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

locação contempla uma das modalidades de garantia locatícia prevista no art. 37 da lei de locações, tem-se por inadmissível a concessão de liminar de despejo, com base no inciso IX do §1º do art. 59 da lei 8.245/91. O fato de a garantia ofertada caução de um aluguel ser insuficiente para garantir o contrato não autoriza a supressão de um dos requisitos exigidos pela lei especial para a concessão da liminar."[3]

Anote-se, ainda, não há que se cogitar de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a liminar pode ser concedida a qualquer tempo, de maneira que, sobrevindo novos fatos que permitam a reconsideração do juízo denegatório, poderá o estado-juiz conceder o pedido do autor.

Postas essas premissas, **nega-se provimento** ao recurso, com **observação**.

Antonio (Benedito do) **Nascimento**
RELATOR

3 TJSP – 35ª Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento nº 2017500-94.2013.8.26.0000 - Rel. **Clovis Castelo** – J. 23/09/2013.